

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5905/2537

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย อนุสรณ์ มณีคันโท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าต่างชนิดและของผู้เสียหายต่างเจ้าของกัน ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างเจตนากันต้องลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ทุกกรรมเป็นกระทำความผิดไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, 110, 115 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 268, 83, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522มาตรา 11, 62 ริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคดีใหม่ภายใน 7 วัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, 110(1) แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 108 ตามนัยมาตรา 110 วรรคท้าย จำคุก 1 ปีและปรับ100,000 บาท จำเลยให้การรับ

สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 บาทโทษจำคุกเห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ลงโทษตามมาตรา 108 จำคุก 1 ปีและปรับ 100,000 บาท และลงโทษตามมาตรา 110 จำคุก 1 ปี และปรับ100,000 บาท รวมเป็นจำคุก 2 ปี และปรับ 200,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า การกระทำความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม ในข้อนี้ข้อเท็จจริงตามฟ้องฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ปลอมเครื่องหมายการค้า ROLEXของผู้เสียหายที่ 1 เครื่องหมายการค้า must de Cartier ของของผู้เสียหายที่ 2 เครื่องหมายการค้า GUCCI ของผู้เสียหายที่ 3เครื่องหมายการค้า LONGINES ของผู้เสียหายที่ 4 และเครื่องหมายการค้า dunhill ของผู้เสียหายที่ 5 ซึ่งเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าต่างชนิดและของผู้เสียหายต่างเจ้าของกัน ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างเจตนาทั้งต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108เป็นกรรมเดียวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวม 5 กระทง จำคุกกระทงละ 1 ปี และปรับกระทงละ50,000 บาท และลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 110 จำคุก 1 ปี และปรับ 50,000 บาท รวมจำคุกจำเลย 6 ปี และปรับ 300,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี และปรับ 150,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สันติ ทักราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>